

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 기관생명윤리위원회(IRB) 생명윤리 교육 관리 미흡

관 계 부 서 심사평가연구실

내 용

1. 업무개요

심사평가연구실은 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」(이하 “생명윤리법”이라 한다) 제10조에 따라 생명윤리 및 안전을 확보하기 위하여 「기관생명윤리위원회 운영 규정」(이하 “운영규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있고, 해당 규정에 따라 기관생명윤리위원회(이하 “위원회”라 한다) 위원들은 임기동안 입문교육, 위임 불가, 심의 관련 비밀 유지, 생명윤리법에 따른 교육 이수 등의 의무를 준수하며 위원회 위원으로서 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

운영규정 제10조에 따르면 새로 임명 또는 위촉된 위원에 대하여 입문교육을 실시하여야 하며, 최근 1년 이내에 생명윤리법에 따른 교육 이수증을 제출하거나 타 법령에 따른 공인된 기관의 인간대상연구 내용을 포함한 관련 교육 이수증을 제출하여야 한다. 또한, 위원은 1년에 1회 이상 생명윤리법에 따른 교육 또는 타 법령에 따른 인간대상연구 관련 교육을 받아야 하고, 「기관생명윤리위원회 운영 절차」(이하 “운영절차”라 한다)에 따라 연구계획서 및 상정된 안건 등의 승인여부 결정 등이 필요한 경우 위원의 의무사항을 준수하여 심의 등의 업무를 수행하여야 한다.

따라서 심사평가연구실은 생명윤리법, 운영규정, 운영절차를 준용하여 위원회를 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2020년부터 현재까지 총 25명의 위원회 위원들의 생명윤리 교육 이수 현황을 확인해 본 결과, 신규로 임명 또는 위촉되는 위원들의 생명 윤리 교육에 대한 이수 여부는 확인하고 있지만, [별표 1] “위원회 교육 이수증 확인 현황 (2020~2024년)”과 같이, 임기가 만료된 변창우 위원을 포함한 11명의 위원은 임기가 만료되는 연도의 교육 이수 여부를 확인하지 않았고, 현재 업무를 수행중인 장석용 위원을 포함한 6명은 2024년에 교육 이수 여부를 확인하지 않았으며, 2021년부터 2023년까지 위원회의 업무를 수행한 박춘선 위원은 2022년과 2023년의 교육 이수 여부를 확인하지 않았다.

그 결과, 임직원이 수행하는 인간대상연구의 윤리적·과학적 타당성 및 적법성을 심의하고 생명윤리 준수 및 연구대상자에 대한 안전을 확보를 목적으로 하는 위원회의 신뢰도 및 공정성이 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견 소관부서는 위원회 소속 위원의 생명윤리 교육 이수 확인에 대한 문제점이 있음을 공감하며, 운영지침에 맞게 위원의 교육 이수 확인을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가정책연구소장은 운영규정에 따라 위원회 위원들의 생명 윤리법에 따른 교육 이수 및 확인업무를 철저히 하시고, 관련 부에게 주의를 촉구 하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

위원회 위원 교육 이수증 현황(2020~2024년)

위원명	소속	임기	2020	2021	2022	2023	2024
***	*****원	2019.01.01. ~ 2020.12.31.	X				
***	법무법인 ***	2019.01.01. ~ 2022.12.31.	O	O	X		
***	***원	2019.01.01. ~ 2022.12.31.	O	O	X		
***	*****원	2019.01.01. ~ 2020.12.31.	O	X			
***	*****원	2019.01.01. ~ 현재	O	O	O	O	X
***	***대학교	2019.01.01. ~ 2022.12.31.	O	O	X		
***	***센터	2019.01.01. ~2022.12.31.	O	O	X		
***	*****연구소	2023.01.01. ~ 현재				O	X
***	*****원	2021.01.01. ~ 2023.12.31.		O	X	X	
***	**대학교	2021.01.01. ~ 현재		O	O	O	X
***	*****원	2021.01.01. ~ 2024.12.31.		O	O	O	X
***	***대학교	2021.01.01. ~ 2022.12.31.		O	X		
***	*****원	2022.01.01. ~ 2023.07.24.			O	X	
***	*****사무소	2023.01.01. ~ 2024.12.31.				O	X
***	***센터	2023.01.01. ~ 2024.12.31				O	X
***	***대학교	2023.01.01. ~ 현재				O	X
***	*****센터	2023.01.01. ~ 현재				O	X
***	*****원	2023.08.24. ~ 현재				O	X